



لدى عطوفة قاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية شرق عمان الموقرة

الموضوع: القضية التنفيذية رقم 2024 / 3537

عمان في 2026/2/1

بناء على قرار سعادة قاضي محكمة تنفيذ شرق عمان الموقرة بانتخابي خبير بالقضية رقم 2024/3537 المهندس المدني والمقيم العقاري المهندس أمجد عبد الله مقدادي رئيس اختصاص إدارة مشاريع بنيت تنفيذ وأشرفاً ورئيس لجان اعتراض على الترخمين وممثلات طرق وخبير تنظيم واستملاك خبير معتمد لدى وزارة العدل بالهندسة المدنية، والأراضي/البنية ..

فقد تم حضورنا إلى هيئة المحكمة الموقرة حيث تم مرافقة مأمور التنفيذ ووكيل المدعي للكشف على موقع العقار وبعد أداء القسم القانوني "بأن نقوم بالمهمة الموكلة لنا بكل أمانة وإخلاص" وبعد أفهامنا المهمة الموكلة لنا أجراء الخبرة الفنية على بالبناء القائم على القطعة رقم 483 حوض 2 الرواقه قرية نويجيس من أراضي شرق عمان موضوع الدعوى المتمثلة:

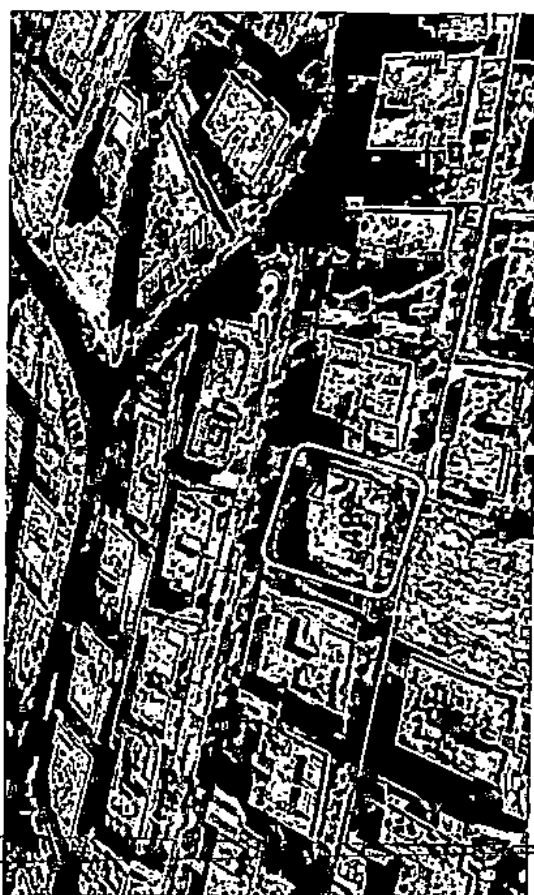
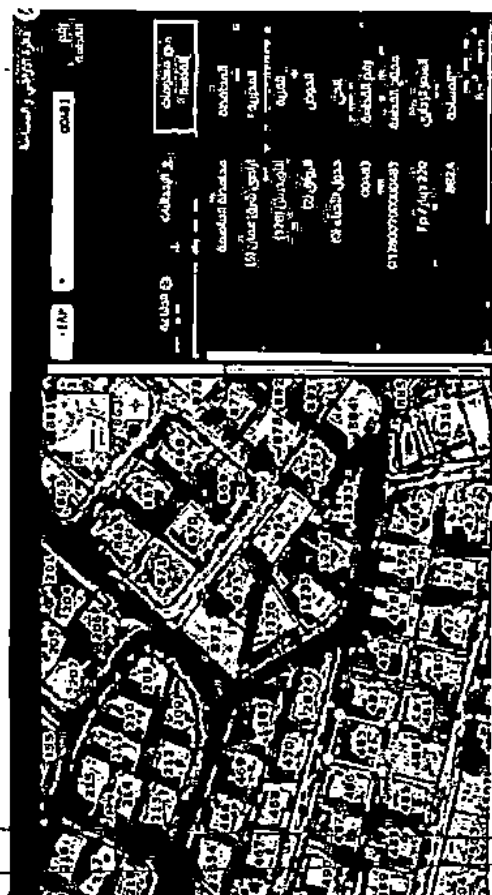
- 1- مطابقة المبررات المقدمة مع بعضها ومع الواقع .
- 2- وصف العقار وصفاً شاملاً ودقيقاً والأجزاء المشتركة التابعة لها وبيان قريتها وبعدها من الخدمات .
- 3- بيان فيما إذا كان العقار مشغولة أم لا وبيان اسم وصلة من يشغلها إن وجد
- 4- تقدير قيمة سعر المتر المربع الواحد من الأرض رقم 483 حوض 2 الرواق قرية نويجيس من أراضي شرق عمان وفقاً عليها وبالنسبة لتقدير القيمة الإجمالية وبيان خصته المحكوم عليه.

وبعد الانتقال إلى رتبة العقار وتفهم المهمة الموكلة لنا تم مرافقة مأمور الأجراء جبريل العلي ووكيل المحكوم له الأستاذ المحامي شادي بيدس للكشف الحسي على العقار موضوع الدعوى حيث تم الكشف على الفيلا المكون من ثلاث طوابق وتم استلام صورة عن المبررات بالدعوى حيث بدأنا بإجراء المهمة حسب الأصول والأعراف وبحيادية تامة وتحت القسم:

أولاً: اقرار الحيادية: - - -

سنداً لإحكام المادة 3/83 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31 لسنة 2017م نقر أنه لا توجد أية أسباب أو ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول حياديتي واستقلالييتي عن أي من أطراف الدعوى رقم 2024/3537 أو وكلائهم والهيئة المحاكمة الموقرة حول دون القيام بالمهمة الموكلة لي ولأمانع لديا من أن أكون خبيراً في هذه الدعوى

اولاً: دليل الموفق:



الاول: ملاحظات على تنظيم المبنى من جهة الواجهة الشمالية

1. المبرزات مخطط الأراضي مخطط تنظيم المهمة المكنين بها ، الموقع .
2. القطعة رقم 483 حوض 2 الرواق قرية نوبجيس لوحة 1 من اراضي شرق عمان قائم عليه فيلا مكونة من طابق تسوية اولى وتسوية ثانية وطابق ارضي وطابق اول.
3. العقار موضوع الدعوى يقع على شوارع معبده شارع ابو حاتم الرازي.
4. المالك : محمود حمدي محمود راشد وشركاه حسب سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة رقم 11748 - EA - 2024.
5. نوع البناء ملك على الشيوخ.
6. ومساحة قطعة الارض رقم 482 تبلغ 877.0 م2 تقريبا حسب سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة رقم 11748 - EA - 2024.
7. تنظيم القطعة : سكن (ب) .
8. المبرزات متطابقة مع الواقع ومع بعضها البعض حسب الاصول.



للواجهة الامامية الشمالية للعقار القائم على قطعة الارض موضوع الدعوى

ثانياً: وصف العقار موضوع الدعوى التكميلية وصفاً شاملاً دقيقاً . . .

- (1) العقار قائم منذ ما يزيد عن ثلاثون عاماً القطعة رقم 488 حوض 2 الرواق قرية نويجيس من أراضي شرق عمان قائم على قطعة الأرض موضوع الدعوى فيلا مكونه من ثلاث طوابق.
- (2) ملحق بالبناء بالجهة الشرقية مدخل كراج موقف السبلرة ومدخل العقار من الجهة الشرقية من خلال مدخل الكراج ويوجد ادراج توصل لطابق التسوية والحديقة الخلفية.
- (3) عنوان العقار: عمان- طبربور قرب مسجد النبي زكريا من الغرب شارع أبو حاتم الرازي منزل رقم 12 حسب نظام التسمية والترقيم لأمانة عمان الكبرى .
- (4) شكل الأرض مستطيله الشكل وبها الحدار وانخفاض عن منسوب الشارع المار امامها حيث الميل في اتجاهها الجهة الجنوبية.
- (5) يتم الوصول بين الطوابق من خلال مطلع الدرج مبلط رخام وعلية دربين من الحديد
- (6) وضع البناء الإنشائي بالنسبة لعمر البناء مستقر إنشائياً ينصح بعدم اعتلائه في حالة يراد تحميله احمال إضافية الا بعد عمل دراسة إنشائية من قبل مكتب هندسي مختص بمثل أعمال الدراسات الإنشائية.
- (7) واجهات البناء الأربعة من الحجر مع وجود ديكورات معمارية ومظلات كذلك وجود اسوار من الحجر والاسمنت ووجود ادراج خارجية وقراسات .
- (8) البناء عبارة عن فيلا دوبلكس قائم من اربع طوابق طاب تسوية أولى وطابق تسوية ثانية وطابق ارضي وطابق اول مكون من :-

A. **طابق التسوية الثانية :-** عبارة عن طابق تسوية ثالية مخصصة للخدمات تحوي غرفة بويلر وخدمات ومستودع وغرفة خدامة وحمام وصالة ولها مدخلين احدهما من مطلع الدرج والآخر من الحديقة الخلفية وتبلغ مساحة طابق التسوية الثانية 42.0 م² وارضية التسوية بلاط موزاييك.

B. **طابق التسوية الأولى :-** عبارة عن طابق التسوية الأولى وهي مكونه من غرفتين نوم احدهما الشرقية ماستر وصاله كبيرة على شكل حرف L ومطبخ وحمام وبرندة ويوجد بنرماء ويوجد للطابق مدخلين احدهما من مطلع الدرج والآخر من خلال الدرج المكشوف بالجانب الشرقي حيث يوجد امام المدخل تراس ومبلط يصل من خلال درج نازل الى الحديقة الخلفية والدرج الصاعد يؤدي الى الكراج بالارتداد الامامي وشبابيك الطابق من الالمنيوم مقطع خاص والابواب من الخشب قشرة بلوط والجدران الداخلية من قواطع الجبس بورد والسقف به ديكورات وانارة سبيلات لغرفة النوم والصالون .
وتبلغ مساحة طابق التسوية الاولى 119.0 م² وارضية التسوية بلاط بورسلان .

C. **الطابق الأرضي :-** وهو يتألف من تراس عند المدخل الرئيسي موجود عليه باب من زجاج السكرايت يتم الدخول له من جهة الامامية على الزاوية الشمالية الشرقية من خلال عشرة درجات على جانبي الدرج جدار بارتفاع 0.5 م من وجه دعسة الرخام للدرجة وموضوع عليه 8 قوائيس من الحجر.

بعد الدخول لطابق الأرض يوجد صالة كبيرة موجود بها اطقم كنب وارضيتها رخام ايطالي كرار و يوجد بها درج شكل حلزوني داخلي يصل لطابق الأول مركب عليه دريزين خشب زان و يوجد على اليمين موزع يوصل الى حمام وشور ومكتب للفيلا و يوجد على يسار المدخل استمرار لصالة جلسة بها كنب وبها فير بلوس يعمل بالحطب وملبس حجر ورخام و يوجد مطبخ رئيسي يتبع له بلكون عليها دريزي ميكوريت و يوجد لطابق الارضي مدخلين واحد من المدخل الرئيسي و واحد من مطلع الدرج وارضية الغرف والممرات باركيه وتبلغ مساحة طابق الارضي 284,0 م² و ارضية التسوية بلاط رخام وباركيه .

D. الطابق الأول :- يتم الوصول لطابق من خلال مطلع الدرج ومن خلال الدرج داخلي حيث عند الصعود لطابق الأول من الدرج الداخلي نجد اولاً صالة المعيشة ملحق بها برنذة مركب عليه مشربيات حجرية وعلى يمينها غرفة النوم الماستر ملحق امامها موزع موجود به خزائن جدارية وحمام واسع يحتوي على بانير ومغسلتين مقعدة و يوجد بالصالة ديكورات وبحرات بالسقف و يوجد جلسة مقابل جلسة المعيشة مقترحة على مطبخ صغير وملحق به برنذة . وعلى يسار صالة المعيشة يوجد ممر يصل الى ثلاث غرف نوم لا يوجد ديكورات بالسقف وتبلغ مساحة طابق الارضي 284,0 م² و ارضية التسوية بلاط بورسلان وباركيه .

E. الاعمال الخارجية :- التراسات والارتدادات حول البناء مبلطة.

- والسور من الجهة الجنوبية من الطوب المقصور
- من جهة الشارع السور الامامي سور من الحجر به باب الكراج وباب مدخل الفيلا بالجانب الشرقي مظلة الكراج مظلة من خشب الباركيه لون بني ، و يوجد على السور الامامي دريزين ديكوري من الخشب والحديد و يوجد على السور الامامي فوانيس اناقة، مع اضاءة جانبية على الاسوار من الداخل
- و يوجد رصيف امام العقار مبلط بلاط طرطوار ملون ومزروع 6 اشجار زيتون متوسطات العمر
- السور الشرقي مبلط من الداخل سيراميك بالجانب الجنوبي من السور ومن عند مدخل التسوية حتى بداية الكراج ملبس من الداخل حجر طابوزه 12 سم
- يوجد درج ينزل من الكراج الى مدخل التسوية الاولى ثم يستمر ليصل الى التراس عند التسوية الثانية والحديقة الخلفية
- يوجد امام المدخل الشرقي لطابق التسوية الاولى ترس ومركب عليه دريزين مكريت وستاكس ستيل بطول 4م.ط و يوجد غرفة تحت الدرج.
- يوجد احديقة خلف الفيلا بالجانب الجنوبي مزروعة بالاشجار تين عدد 2 ، تفاح عدد 1 ، عناب عدد 2 ليمون اجوز 1 . و يوجد عليها شبك من جهة الفيلا .
- يوجد احديقة امام الفيلا مزروعة بالاشجار والورود واشتال الزينة وبها نافورة و يوجد اشجار سرو معمرة

E. مطلع الدرج : -الدرج الموجود للطوابق بالبناء مبطن بالرخام التركي لون مكاني ويوجد للدرج دريزين من الحديد وستف مطلع الدرج مستوف ومركب شبك المنيوم لمنور الدرج.

(9) يوجد تنفنه مركزية بالفيلا.

(10) جدران الحمامات والمطبخ وغرفة الغسيل من السيراميك.

(11) الشبائك مركب عليها صناديق خشب ترفع يدويا وتم تحديث بعضها لتعمل على الكهرباء.

(12) تم توثيق مكونات العتار بالصور: -



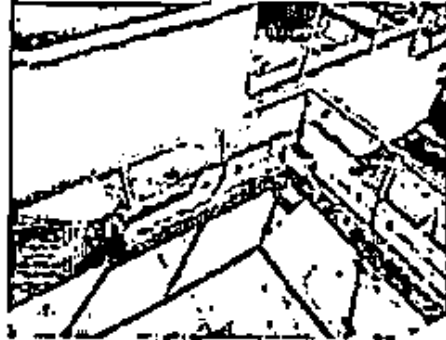
صورة تبين الصور الامامي ومداخل الفلا ومداخل الكراج والصور الشرقي من الخارج والوصول امام الفلا واشجار الزيتون المزروعة على ترصيف



كراج المصورة بالحشب الشرقي ويظهر الصور الشرقي من الداخل



مدخل الطابق الأرضي الامامي والشرقي

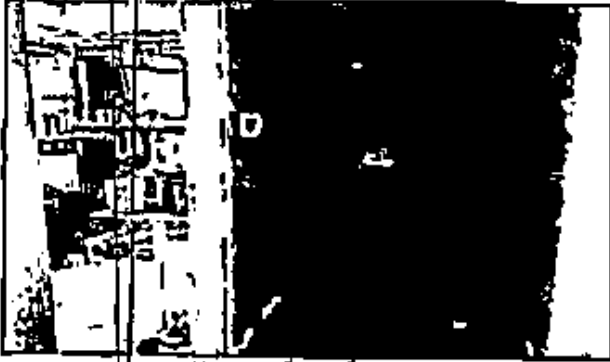


مدخل طابق التسوية



الترس الخلفي الشرقي

الانراج بالجانب الشرقي



مدخل التسوية الثانية من الداخل

مدخل التسوية الثانية من مخرج الدرج

مستودع بطابق التسوية الثانية



الحديقة الخلفية

مخرج لفرج للحديقة من لجانج الغربي

درج ينزل من الدراج الشرقي للحديق الخلفية

غرفة الديورين

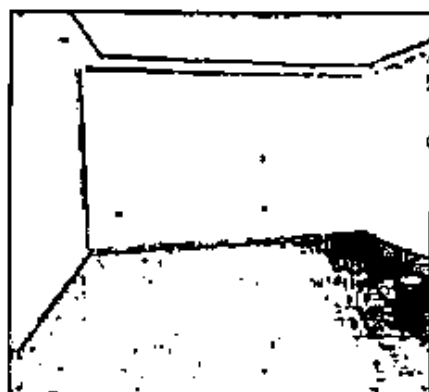


غرفة نوم بالتسوية الأولى

مدخل التسوية الأولى

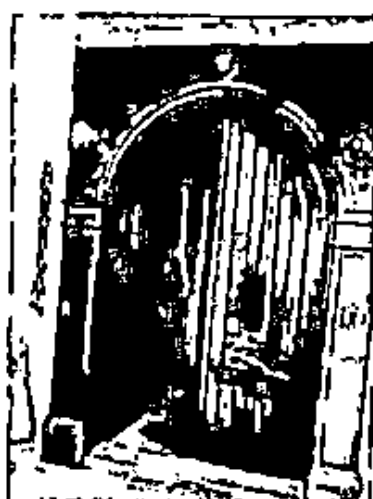
مدخل مخرج الدرج

إلى التسوية الأولى



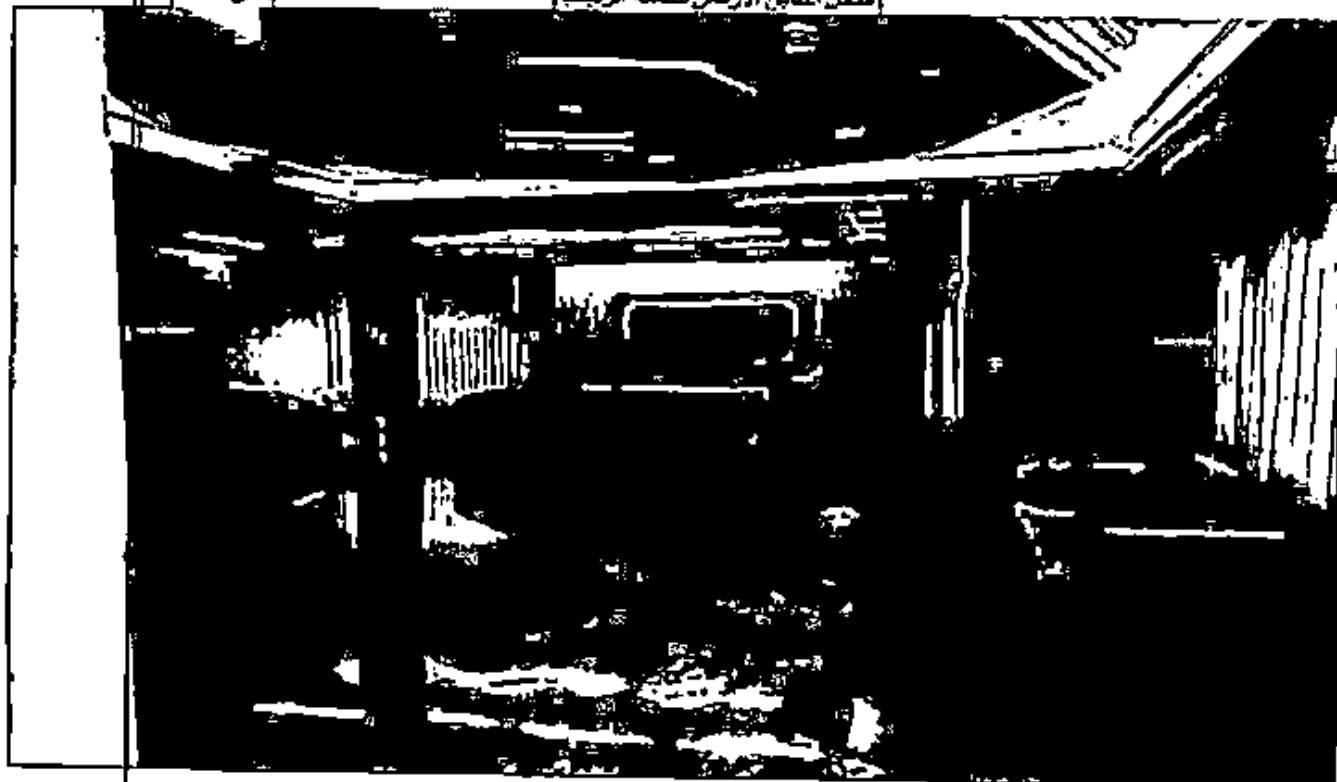
صور من طابق التسوية الأولى بالفيلا

صور من الطابق الأرضي للفيلا



داخل الصالة

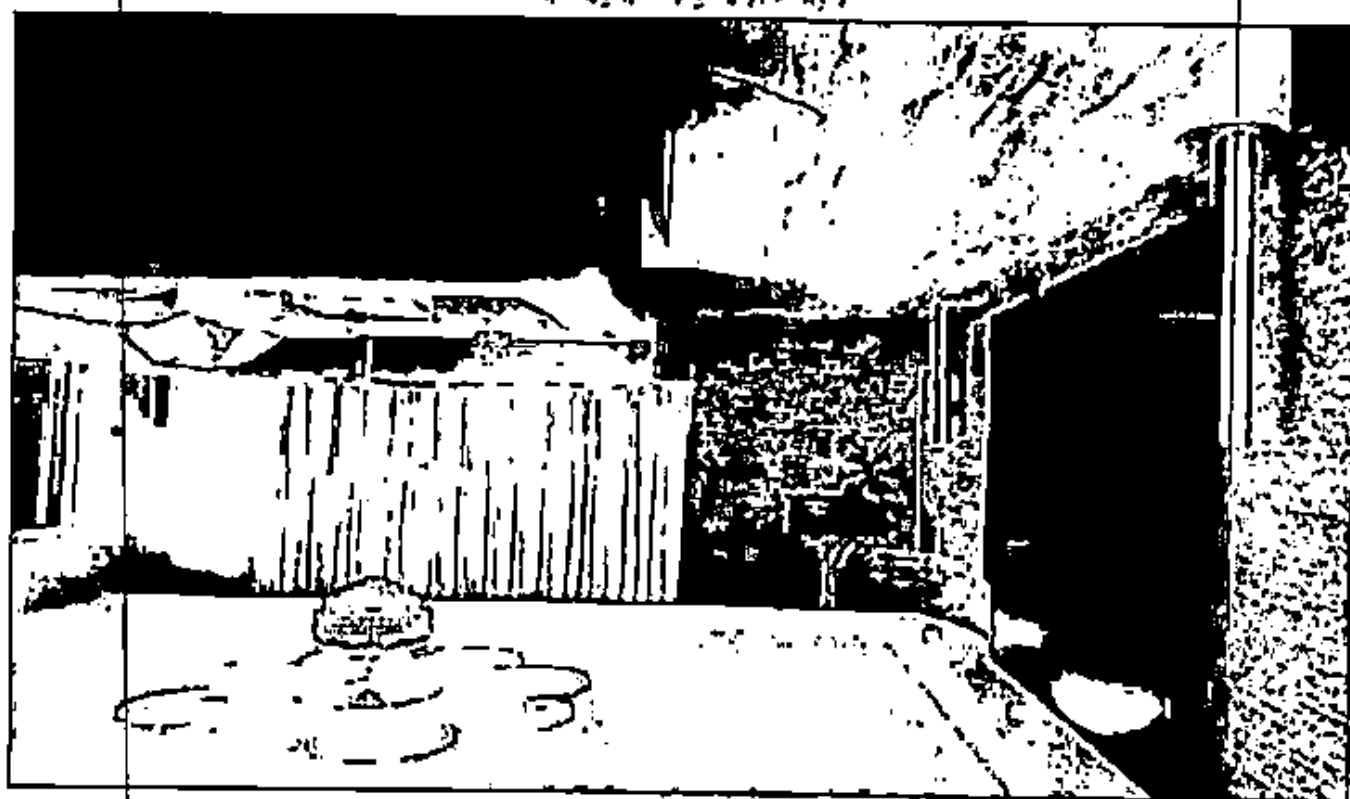
مداخل الطابق الأرضي للصالة الرئيسية





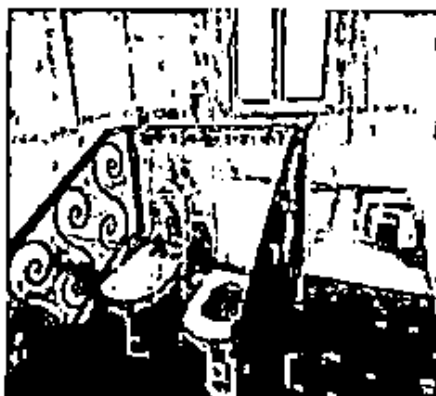


المصالة المجهزة بالطاير الأول



مخبر التحليل



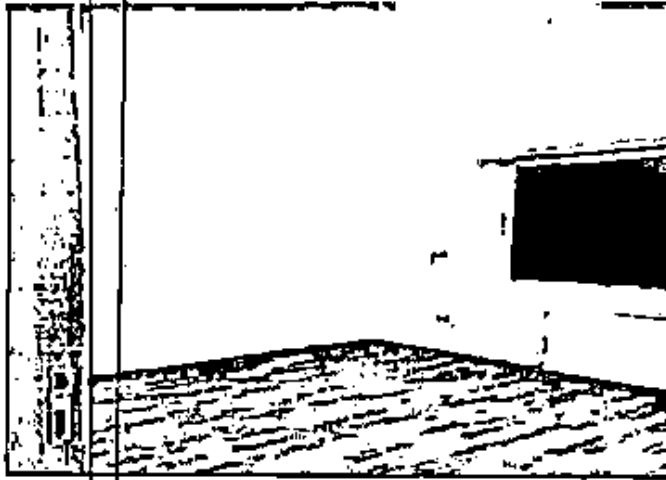


بوابة بالطابق الأول

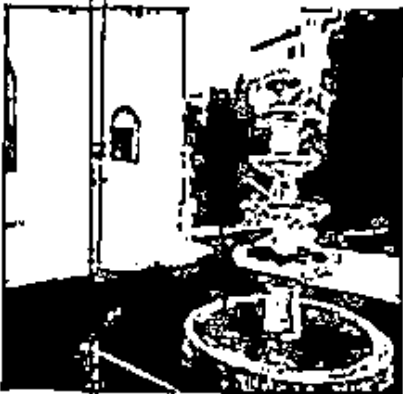
نهاية الدراج الداخلي بالطابق الأول

البرندة بالطابق الأول





صور من الطابق الأول



صور من الحديقة الامامية الشمالية للفيللا

ثالثاً: تقدير قيمة سعر 1م² من الأرض وبالنتيجة تقديرياً قيمتها الإجمالية وما يليها .

تقدير قيمة الأرض رقم 483 حوض 3 خنيفسة قرية. نوجيس :

- ✓ - تم اعتماد طريقة المقارنة في تقدير قيمة وسعر المتر المربع من الأرض والبناء موضوع الدعوى حيث سيتم تقييم قيمة العقار بطريقة المقارنة مع الأخذ بجميع أمس التقدير من حيث:
 - * الملائمة جميلة
 - * عرض الشارع امام العقار
 - * توفر الخدمات العامة وقربها من المواصلات
 - * نوع التشطيبات
 - * أكثر من شارع
 - * توفر الخدمات العامة وقربها من المدارس
 - * نوع واجه المبنى
 - * نوع التنظيم
 - * الحالة الإنشائية للبناء
 - * عمر البناء
- ✓ - تم جمع المعلومات من الموقع عن اسعار بيع قطع الاراضي والابنية بنفس الموقع ضمن منطقة طربور شارع ابو حاتم الرازي على نفس الشارع والمساكنة لنفس ظروف القطعة .
- ✓ - تم الاستئناس ببعض بيوعات الاراضي والمباني والشقق من دائرة الاراضي والمكاتب العقارية .
- ✓ - تم الرجوع الى سعر الاساس الصادر من دائرة الاراضي للاستئناس به.

نهاية	الرقم	الاسم	رقم البناء	رقم الدائرة
الاسم	الرقم	الاسم	الرقم	الرقم

القيمة التقديرية

- سعر الاساس والقيمة التقديرية للمتر المربع للأرض حسب نوع التنظيم = 220.0 دينار /م² .
- سعر المتر المربع حسب حركة البيوعات بالمنطقة ومتوسط سعر قطع الأرض = 240.0 دينار /م² .
- مساحة أرضي العقار 877.0 م² تقريباً ,
- تقدر قيمة الأرض =

$$\text{تقدر قيمة الأرض بطريقة المقارنة} = 877.0 \times 240.0 = 210480.0 \text{ دينار}$$

تقدير قيمة ما على الأرض من منشآت

- تقدير قيمة البناء موضوع الدعوى :-

- ✓ البناء قائم قديم منذ ما يزيد على ثلاثون عاما.
- ✓ البناء يقع في منطقة سكنية جيدة و البناء يقع على شارع معبد 12 م .
- ✓ كون القطعة تنظيما سكن (ب) .
- ✓ وكون القطعة يوجد عليها بناء فيلا مكونه من طابقين تسوية وطابق ارضي وأول حيث بلغت مساحة الفيلا كاملا موضوع الدعوى بالإضافة الى مكرر الدرج تبلغ = 657.0 م²
- ✓ يقدر تكلفة 2م من البناء القائم على قطعة الأرض شاملا المواد والأجور وضع البناء الانشائي ونوعية التشطيبات والعمر الزمني واذا كان بحاجة الى صيانته وإعادة تاهيل :-

الرقم	الطابق	مساحة الطابق م ²	قيمة 2م من بناء الطابق	قيمة الطابق	ملاحظات
1	التسوية الثانية	42.0	130.0	5460.0	يحتوي على حمام ومسالون وغرفة نوم للخدمة ومستودع وغرفة البويلر وتشطيبات جيدة
2	التسوية الاولى	119.0	190.0	22610.0	يحتوي على غرف نوم وحمامات وسالة
3	الارضى	248.0	300.0	74400.0	يحتوي على ديكورات وبلاط رخام يطلي وابواب خشب بلوط وفرج داخلي
4	الأول	248.0	270.0	66960.0	مشطبة مع ديكورات داخليه وفي الواجهات وغرف نوم وخزانة بالحديد
5	السطح	248.0	40.0	9920.0	كون تنظيم القطعة سكن ب باحكام خاصه وعدد الطوابق المسموح بها 4 يتبقى بناء طابق
		المجموع		179350.0	

- ✓ بناء على تشطيبات الفيلا ونوعية واجهات الخارجية للبناء وهي من الحجر وموقع البناء ومواصفاته والوضع الانشائي للبناء وعمر البناء فقلد قيمنا قيمة البناء = 179350.0 دينار.
 - ✓ فدرت قيمة الاعمال الخارجية من الاسوار وبلاط بالموقف والادراج والتراصات = 15000.0 دينار.
 - ✓ قيمة الأشجار وحواض الزينة والاشتال بالحديقة الاخلفية والامامية وعلى الرصيف = 3000.0 دينار.
- إذا قيمة أرض العقار موضوع الدعوى وما عليها =
- 210480.0 + 179350.0 + 15000.0 + 3000.0 = 407830.0 دينار.

الخلاصة :

- قيمة أرض العقار = 210480.0 دينار (مائتان وعشرة الاف واربعمائه وثمانون دينار).
- قيمة العقار على قطعة الأرض = 179350.0 دينار (اثنان وعشرون الفا واربع مائة).
- قيمة الاعمال الخارجية على قطعة الأرض = 15000.0 دينار (خمسة عشر الف دينار).
- قيمة الأشجار والاشتال = 3000.0 دينار (ثلاث الاف دينار).
- قيمة الأرض وما عليها = 407830.0 (اربعمائه وسبع الاف وثمانون دينار).

رابعاً : توزيع الحصص بين الشركاء في ملكية العقار . . .

توزيع الحصص بين الشركاء

توزيع الحصص بين الشركاء حسب حصصهم الواردة في سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي :

عدد الحصص في سند التسجيل = 40 حصة .

قيمة الأرض وما عليها = 407830.0 دينار .

قيمة الحصة الواحدة = $407830.0 / 40 = 10195.75$ دينار .

الرقم	اسم الشريك بالملكية	عدد حصص الشريك	قيمة الحصة الواحدة	قيمة الحصص النقدية المقررة	ملاحظات
1	ماجدة اسعد محمود راشد	5	10195.75	50978.75	
2	محمود حمدي محمود راشد	14	10195.75	142740.5	
3	لارا حمدي محمود راشد	7	10195.75	71370.25	
4	نادين حمدي محمود راشد	7	10195.75	71370.25	
5	رشا حمدي محمود راشد	7	10195.75	71370.25	
	المجموع	40.0		407830.0	

تم الاعتماد في اعداد تقرير الخبرة :

- (1) الخبرة العلمية والعملية والخبرات المكتسبة في مجال الهندسة المدنية في المشاريع الإنشائية.
- (2) ملف الدعوى والمبررات وما جاء بها من بيانات خطية وشخصية ضمن ملف الدعوى.
- (3) أسس التقييم والتقدير المعتمدة والمبنية على الأسس العلمية في حساب التكاليف والكميات والأسعار.
- (4) البحث والدراسة من الواقع مباشرة عن قيمة الإيجارات وأسعار الأراضي على الواقع.
- (5) تطبيقاً لإحكام المادة 3/83 من قانون أصول المحاكمات المدنية خلال اعداد التقرير وحتى توريده للهيئة الحاكمة حسب الأصول.
- (6) عدم الإصاح عن محتوى التقرير لأي طرف.
- (7) عدم الاستعانة بأي شخص في اعداد التقرير إلا من خلال موافقة خطية من القاضي.
- (8) تقدير الضرر المعنوي أن وجد.
- (9) تقوى الله ومخافته.